

RDB - Übungsklausur ausführlich erklärt

Alle Fragen der HFH-Übungsklausur mit Musterlösung, vertiefender Erklärung und Merksatz · Modul Rahmenbedingungen der Berufsbildung (MP00-RDB-PK1)

Aufbau je Frage: FRAGE (Originalaufgabe) → **MUSTERLÖSUNG** (klausurtauglich) → **AUSFÜHRLICH ERKLÄRT** (Hintergrund, Fachbegriffe, Beispiel) → **MERKE** (Prüfungstipp). Gesamt 5 Aufgaben · 14 Teilaufgaben · 100 Punkte · 100 Minuten.

Aufgabe 1 · SB1 Einführung in das System der beruflichen Bildung · 16 Punkte

Aufgabe 1.1 (SB1 S. 23-24 · 10 P)

FRAGE

Interpretieren Sie die nachfolgende Grafik „Halbwertszeit des Wissens“ (IKT-Lernblog, 2009).

MUSTERLÖSUNG

In der Grafik wird dargestellt, nach wie vielen Jahren erworbenes Wissen seinen Wert verliert. Gezeigt werden die Bereiche IT-Fachwissen, Technologiewissen, Berufliches Fachwissen, Hochschulwissen und Schulwissen. Unterschreitet ein Graph die 50%-Linie, ist die Hälfte des erlernten Wissens seit dem Zeitpunkt des Erlernens (Jahr 0) nicht mehr aktuell. Beim IT-Fachwissen liegt diese Halbwertszeit ca. bei 2 Jahren, beim Schulwissen ca. bei 20 Jahren. Diese Differenzen sind nachvollziehbar: Der IT- und der technische Bereich entwickeln sich sehr schnell, sodass dort Wissen öfter aktualisiert werden muss. Im schulischen (und ansatzweise im Hochschul-)Bereich werden vermehrt Grundlagen vermittelt, die über die Jahre bestehen bleiben. (Korrekturhinweis: Auch andere richtige Folgerungen sind zu werten.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Der Begriff „Halbwertszeit“ stammt ursprünglich aus der Physik und beschreibt die Zeit, in der die Hälfte einer Menge zerfällt. Übertragen auf Wissen meint die „Halbwertszeit des Wissens“, nach wie vielen Jahren die Hälfte des einmal Gelernten veraltet (obsolet) ist. Die Grafik ordnet verschiedene Wissensarten auf einer Zeitachse an: IT-Fachwissen veraltet am schnellsten (Halbwertszeit ca. 2 Jahre), gefolgt von Technologiewissen und beruflichem Fachwissen; Hochschulwissen hält länger (ca. 11 Jahre), Schulwissen am längsten (ca. 20 Jahre). Sobald eine Kurve die 50%-Linie unterschreitet, ist die Hälfte dieses Wissens seit dem Lernzeitpunkt (Jahr 0) nicht mehr aktuell. Die Logik dahinter: Je näher ein Wissensgebiet am schnellen technologischen Wandel liegt, desto rascher entwertet es sich; Schul- und Grundlagenwissen ist dagegen stabiler, weil es Basiskompetenzen (Lesen, Rechnen, Grundprinzipien) vermittelt. Für die Berufspädagogik folgt daraus die zentrale Konsequenz des lebenslangen Lernens und einer Neuverteilung der Bildungszeiten. Beispiel: Was eine IT-Fachkraft 2020 über ein bestimmtes Framework lernte, kann 2022 bereits überholt sein – Grundrechenarten aus der Grundschule gelten dagegen unverändert.

MERKE · PRÜFUNGSTIPP

50%-Linie = die Hälfte des Wissens ist veraltet. Je technischer/aktueller, desto kürzer die Halbwertszeit → deshalb lebenslanges Lernen.

Aufgabe 1.2 (SB1 S. 23-28 · 6 P)

FRAGE

Erläutern Sie, was Sie für den IT-Bereich aus der in der Grafik dargestellten Entwicklung in Bezug auf das Thema Weiterbildung folgern können.

MUSTERLÖSUNG

Für den IT-Bereich ist Weiterbildung unumgänglich. Das betrifft zum einen die Anpassungsfortbildungen, d. h. Maßnahmen, die auf neue Marktsituationen oder Entwicklungen vorbereiten. Die zweite wichtige Lernform ist das Lernen am Arbeitsplatz (organisiert und/oder informell und selbstständig). Für Arbeitnehmende in diesem Bereich ist es überdurchschnittlich wichtig, nicht nur über Fachwissen zu verfügen, sondern auch die Kompetenz und Möglichkeit zu haben, sich neues Wissen anzueignen und sich laufend weiterzubilden. (Korrekturhinweis: Auch andere richtige Erläuterungen sind zu werten.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Aus der kurzen Halbwertszeit im IT-Bereich folgt: Weiterbildung ist dort nicht optional, sondern zwingend. Zwei Lernformen sind besonders wichtig. Erstens die Anpassungsfortbildung – Maßnahmen, die die vorhandene Qualifikation an veränderte Anforderungen, neue Marktsituationen oder Technologien anpassen (im Unterschied zur Aufstiegsfortbildung, die zusätzlich zu einem höheren Abschluss/Berechtigung wie Meister oder Techniker führt). Zweitens das Lernen am Arbeitsplatz, das organisiert (z. B. Schulungen, Qualitätszirkel, Lerninseln) oder informell und selbstgesteuert (Learning by doing) ablaufen kann. Entscheidend ist, dass IT-Beschäftigte nicht nur aktuelles Fachwissen brauchen, sondern vor allem die Kompetenz, sich selbstständig und laufend neues Wissen anzueignen (Selbstlernkompetenz). Beispiel: Eine Software-Entwicklerin besucht einerseits regelmäßig Schulungen zu neuen Programmiersprachen (Anpassungsfortbildung) und eignet sich andererseits im Projektalltag laufend neue Werkzeuge selbst an (informelles Lernen am Arbeitsplatz).

MERKE • PRÜFUNGSTIPP

Im IT-Bereich zählt vor allem die Fähigkeit, ständig neu dazuzulernen – Anpassungsfortbildung + Lernen am Arbeitsplatz.

Aufgabe 2 • SB2 Rechtliche Grundlagen der Berufsbildung • 24 Punkte

Aufgabe 2.1 (SB2 S. 14 • 6 P)

FRAGE

Nennen Sie zwei zentrale Unterschiede zwischen dem Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) und dem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ).

MUSTERLÖSUNG

- Das BGJ kann als erstes Ausbildungsjahr gewertet und in einer späteren Ausbildung auf die Ausbildungsdauer angerechnet werden. Im BVJ kann der Hauptschulabschluss nachgeholt werden.
- Das BGJ richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die keine Lehrstelle gefunden haben, aber einen Schulabschluss besitzen. Das BVJ richtet sich an Schulabbrecher bzw. an Schülerinnen und Schüler, die keinen Schulabschluss erreicht haben und noch nicht ausbildungsreif sind. (Korrekturhinweis: Auch andere Unterschiede sind zu werten; je Unterschied 3 P, max. 6 P.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

BGJ und BVJ gehören beide zum sogenannten Übergangssystem, das Jugendliche auf eine Ausbildung vorbereitet – sie verfolgen aber unterschiedliche Ziele und Zielgruppen. Das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) vermittelt eine berufsfeldbreite Grundbildung und kann als erstes Ausbildungsjahr angerechnet werden; es richtet sich an Jugendliche, die bereits einen Schulabschluss haben, aber (noch) keine Lehrstelle fanden. Das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) dagegen zielt auf Jugendliche ohne Schulabschluss bzw. ohne ausreichende „Ausbildungsreife“: Hier kann der Hauptschulabschluss nachgeholt werden, eine Anrechnung auf eine spätere Ausbildung erfolgt jedoch nicht. Der Kern des Unterschieds liegt also in (1) der Anrechenbarkeit und (2) der Zielgruppe/den Voraussetzungen. Beispiel: Ein Realschulabsolvent ohne Ausbildungsplatz überbrückt mit dem BGJ und startet später verkürzt in die Lehre; ein Schulabbrecher holt im BVJ zunächst den Hauptschulabschluss nach.

MERKE • PRÜFUNGSTIPP

BGJ = anrechenbar, hat schon Abschluss. BVJ = nicht anrechenbar, holt Abschluss nach. Anrechnung + Zielgruppe sind die zwei Kernunterschiede.

Aufgabe 2.2 (SB2 S. 26 • 12 P)

FRAGE

Nennen Sie die vier Kompetenzen, aus denen die Handlungskompetenz zusammengesetzt ist (4 Punkte). Geben Sie je ein Beispiel aus Ihrem beruflichen Alltag an, in dem Sie die jeweilige Kompetenz einsetzen müssen (8 Punkte).

MUSTERLÖSUNG

- Fachkompetenz: Die Lehrperson muss den Unterrichtsinhalt (z. B. Aufgabenblätter) fachlich fundiert und richtig aufbereiten.
- Methodenkompetenz: Die Lehrkraft muss den Einsatz von Materialien auf die jeweilige Situation und Aufgabe abstimmen, z. B. über den Einsatz von Lehrvideos oder spezieller Software entscheiden.
- Sozialkompetenz: Die Lehrkraft muss bereit sein, mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen/Kollegen oder Vorgesetzten angemessen sozial zu interagieren.
- Persönlichkeitskompetenz: Die Lehrkraft übernimmt (z. T.) Verantwortung für den Lernerfolg, muss aber auch in der Lage sein, sich selbst – wo nötig – abzugrenzen. (Korrekturhinweis: Auch andere Berufsbeispiele möglich; je Nennung 1 P [max. 4], je Beispiel 2 P [max. 8].)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Handlungskompetenz ist das Leitziel der beruflichen Bildung: die Bereitschaft und Fähigkeit, in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu handeln. Sie setzt sich aus vier Teilkompetenzen zusammen. Fachkompetenz = die Fähigkeit, Aufgaben fachlich fundiert und methodengeleitet zu bearbeiten (z. B. eine Lehrperson bereitet Unterrichtsinhalte fachlich korrekt auf). Methodenkompetenz = die Fähigkeit, passende Vorgehensweisen, Materialien und Medien situationsgerecht auszuwählen (z. B. Entscheidung für Lehrvideo oder Software). Sozialkompetenz = die Fähigkeit, mit anderen angemessen zu kommunizieren und zu kooperieren (z. B. mit Schülern, Eltern, Kollegium). Personal- bzw. Persönlichkeitskompetenz = die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu handeln, sich selbst einzuschätzen und – wo nötig – abzugrenzen (z. B. Verantwortung für den Lernerfolg übernehmen, aber gesunde Grenzen wahren). In der Klausur zählt: alle vier korrekt benennen UND je ein passendes Beispiel aus dem eigenen beruflichen Alltag geben.

MERKE · PRÜFUNGSTIPP

Fach – Methode – Sozial – Persönlichkeit. Vier Teilkompetenzen der Handlungskompetenz, in der Klausur je mit Beispiel.

Aufgabe 2.3 (SB2 · 6 P)

FRAGE

Erklären Sie, welche Aufgabe der Personalrat bzw. der Betriebsrat hat.

MUSTERLÖSUNG

Betriebsrat und Personalrat haben die Aufgabe, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Wahrung ihrer Rechte zu unterstützen und darauf zu achten, dass die gesetzlichen Vorgaben seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eingehalten werden. (Korrekturhinweis: Auch andere richtige Erklärungen sind zu werten.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Betriebsrat und Personalrat sind Organe der betrieblichen bzw. dienstlichen Mitbestimmung. Ihre Kernaufgabe ist es, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Wahrung ihrer Rechte zu unterstützen und darauf zu achten, dass die gesetzlichen Vorgaben von den Arbeitgebern eingehalten werden. Der Unterschied liegt im Bereich: Der Betriebsrat wird in privatwirtschaftlichen Betrieben gewählt (Grundlage: Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG), der Personalrat im öffentlichen Dienst/in Dienststellen (Grundlage: Bundes- bzw. Landespersonalvertretungsgesetze). Beide haben je nach Thema Informations-, Anhörungs- und echte Mitbestimmungsrechte (z. B. bei Arbeitszeit, Sozialplänen, personellen Einzelmaßnahmen). Beispiel: Plant die Schulträger-Verwaltung neue Arbeitszeitregelungen, muss der Personalrat beteiligt werden; in einem Ausbildungsbetrieb übernimmt diese Schutzfunktion der Betriebsrat.

MERKE · PRÜFUNGSTIPP

Beide schützen die Rechte der Beschäftigten und überwachen die Einhaltung der Gesetze – Betriebsrat (privat, BetrVG), Personalrat (öffentlicher Dienst).

Aufgabe 3 · SB3 Schulrecht I (Pflege- und Gesundheitsberufe) · 18 Punkte

Aufgabe 3.1 (SB3 S. 10 · 6 P)

FRAGE

Im deutschen Berufsbildungssystem können drei rechtliche Regelungsbereiche unterschieden werden, die zu Berufsabschlüssen führen. Benennen Sie die drei rechtlichen Regelungsbereiche.

MUSTERLÖSUNG

- Das „duale System“ mit Ausbildungsberufen, die auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) geregelt sind.
- Ausbildungsgänge an Berufsfachschulen für nach Landesrecht ausgebildete Berufe.
- Berufe, die auf Grundlage von Berufszulassungsgesetzen geregelt und zumeist an Schulen des Gesundheitswesens ausgebildet werden. (Korrekturhinweis: je Nennung 2 P, insgesamt 6 P.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Im deutschen Berufsbildungssystem führen drei rechtlich unterschiedlich geregelte Bereiche zu einem anerkannten Berufsabschluss. Erstens das „duale System“: Ausbildungsberufe auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) bzw. der Handwerksordnung, mit Lernorten Betrieb und Berufsschule (Bundeszuständigkeit für den betrieblichen Teil). Zweitens vollzeitschulische Ausbildungsgänge an Berufsfachschulen für nach Landesrecht geregelte Berufe (Länderzuständigkeit). Drittens Berufe, die auf Grundlage eigener Berufszulassungsgesetze geregelt sind und überwiegend an Schulen des Gesundheitswesens ausgebildet werden – das betrifft die Heilberufe/Gesundheitsfachberufe. Diese Dreiteilung erklärt, warum Gesundheits- und Pflegeberufe rechtlich anders behandelt werden als klassische duale Ausbildungsberufe. Beispiel: Der/die Kaufmann/-frau wird nach BBiG dual ausgebildet, viele Assistenzberufe nach Landesrecht an Berufsfachschulen, die Pflegefachfrau/-mann und z. B. Physiotherapeut:innen nach eigenen Berufszulassungsgesetzen.

MERKE · PRÜFUNGSTIPP

(1) duales System/BBiG, (2) Berufsfachschulen nach Landesrecht, (3) Berufszulassungsgesetze/Schulen des Gesundheitswesens – je 2 Punkte.

Aufgabe 3.2 (SB3 S. 33 · 5 P)

FRAGE

Beschreiben Sie, wodurch sich die Finanzierung von Ausbildungen an Krankenhäusern von der Finanzierung von Ausbildungen im dualen System grundsätzlich unterscheidet.

MUSTERLÖSUNG

Im dualen Ausbildungssystem tragen die Betriebe die Kosten der praktischen Ausbildung, während der Staat die Berufsschulen finanziert. Bei Ausbildungen an Krankenhäusern werden Ausbildung und Ausbildungsstätten hingegen vollständig von den Krankenhäusern getragen. Diese Kosten werden über deren Einnahmen und damit überwiegend durch die Krankenversicherungen finanziert, ergänzt durch geringe Zuzahlungen. In einigen Bundesländern kommen zusätzliche Landeszuschüsse oder eine teilweise Finanzierung der schulischen Ausbildung hinzu. (Korrekturhinweis: auch andere plausible Begründungen, insgesamt 5 P.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Der Unterschied liegt darin, WER die Kosten trägt und WORAUS sie finanziert werden. Im dualen System teilt man sich die Finanzierung: Der Betrieb trägt die Kosten der praktischen Ausbildung (inkl. Ausbildungsvergütung), der Staat (die Länder) finanziert die Berufsschule. Bei Ausbildungen an Krankenhäusern trägt dagegen das Krankenhaus die Ausbildung und die Ausbildungsstätte vollständig. Diese Kosten refinanziert das Krankenhaus über seine Einnahmen und damit überwiegend über die Krankenversicherungen (ergänzt durch geringe Zuzahlungen, in manchen Bundesländern durch Landeszuschüsse). Fachlich geregelt ist das über das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG); seit 2006 sorgt ein landesweiter Ausgleichsfonds dafür, dass ausbildende Krankenhäuser keinen Wettbewerbsnachteil haben, und ein Ausbildungsbudget deckt die konkreten Ausbildungskosten. Beispiel: Während ein Industriebetrieb die Azubi-Vergütung selbst zahlt und der Staat die Berufsschule, finanziert das Krankenhaus die komplette Pflegeausbildung, was am Ende über die Beiträge der Krankenversicherten getragen wird.

MERKE · PRÜFUNGSTIPP

Dual = Betrieb (Praxis) + Staat (Schule). Krankenhaus = trägt alles selbst, finanziert über die Krankenversicherungen (KHG, Ausgleichsfonds).

Aufgabe 3.3 (SB3 S. 52 f. · 7 P)**FRAGE**

Erläutern Sie, was unter „Vorbehaltene Tätigkeiten“ verstanden wird (3 Punkte) und nennen Sie beispielhaft zwei vorbehaltene Tätigkeiten (4 Punkte).

MUSTERLÖSUNG

Unter den vorbehaltenen Tätigkeiten werden bestimmte pflegerische Aufgaben im Rahmen des Pflegeprozesses verstanden, die nur noch von den nach Pflegeberufegesetz qualifizierten Pflegefachkräften (und jenen, die ihnen gleichgestellt sind) ausgeführt werden dürfen. Beispiele:

- Erhebung des Pflegebedarfs
- Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses
- Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege. (Korrekturhinweis: Erläuterung 3 P; je Nennung 2 P, max. 4 P.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

„Vorbehaltene Tätigkeiten“ sind bestimmte pflegerische Aufgaben, die per Gesetz ausschließlich qualifizierten Pflegefachkräften vorbehalten sind – nur die nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) ausgebildeten Pflegefachpersonen (und ihnen Gleichgestellte) dürfen sie ausführen. Damit wird pflegerische Kernverantwortung rechtlich geschützt und aufgewertet. Geregelt ist das in § 4 PflBG. Zu den vorbehaltenen Tätigkeiten zählen insbesondere: die Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs; die Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses; sowie die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege. Das Gemeinsame dieser Aufgaben ist, dass sie den Pflegeprozess steuern und verantworten – sie dürfen also nicht an Hilfs- oder Assistenzkräfte delegiert werden. Beispiel: Die Ersteinschätzung des Pflegebedarfs einer neu aufgenommenen Patientin darf nur eine Pflegefachperson vornehmen, nicht eine Pflegehilfskraft.

MERKE · PRÜFUNGSTIPP

Definition (3 P): nur PflBG-Pflegefachkräfte dürfen sie ausführen. Beispiele (je 2 P): Pflegebedarf erheben; Pflegeprozess steuern; Pflegequalität sichern (§ 4 PflBG).

Aufgabe 4 · SB4 Schulrecht II · 18 Punkte**Aufgabe 4.1 (SB4 S. 37 · 6 P)****FRAGE**

Nennen Sie drei Punkte, die sich aus der Treuepflicht des Beamtentums ableiten lassen.

MUSTERLÖSUNG

- Beamte müssen zur steten Dienstleistung bereit sein.
- Beamte müssen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und für deren Erhalt aktiv eintreten.
- Beamte müssen bei politischer Betätigung Zurückhaltung wahren und Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes und der Gesamtheit nehmen.
- Beamte müssen sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so verhalten, dass sie der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert (Ansehen des Staates nicht schädigen).
- Beamte sind zur Wahrhaftigkeit verpflichtet und haben auf Verlangen (bei Dienstbezug) Auskunft über ihre persönlichen Verhältnisse zu geben. (Drei Punkte genügen.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Die Treuepflicht ist die grundlegende Pflicht des Berufsbeamtentums, aus der sich zahlreiche Einzelpflichten ableiten – der Beamte steht in einem besonderen Treue- und Dienstverhältnis zum Staat. Aus ihr lassen sich u. a. folgende Punkte ableiten: Beamte müssen zur steten Dienstleistung bereit sein (volle Hingabe an den Beruf); sie müssen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung (fdGO) bekennen und aktiv für deren Erhalt eintreten (politische Treuepflicht); sie müssen bei politischer Betätigung Mäßigung und Zurückhaltung wahren und auf ihre Amtspflichten Rücksicht nehmen; sie müssen sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so verhalten, dass das Ansehen des Staates und des Berufsbeamtentums nicht beschädigt wird (Wohlverhaltenspflicht); und sie sind zur Wahrhaftigkeit verpflichtet. Für die Klausur genügt es, drei dieser Punkte korrekt zu nennen. Beispiel: Eine verbeamtete Lehrkraft darf sich privat politisch engagieren, muss dabei aber Mäßigung wahren und darf die Verfassungsordnung nicht bekämpfen.

MERKE • PRÜFUNGSTIPP

Drei aus: stete Dienstbereitschaft, Bekenntnis zur fdGO, politische Mäßigung, Wohlverhalten/Ansehen, Wahrheitspflicht.

Aufgabe 4.2 (SB4 S. 38 • 6 P)

FRAGE

Ihre Vorgesetzte bzw. Ihr Vorgesetzter verlangt von Ihnen ein Vorgehen, gegen dessen Ausführung Sie große Bedenken haben. Beschreiben Sie, was Sie als Beamte bzw. Beamter bei solch einer Anweisung tun müssen.

MUSTERLÖSUNG

Zunächst müssen Sie Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der amtlichen Weisung bei der bzw. dem unmittelbaren Vorgesetzten erheben. Bleibt diese/dieser bei der Anordnung, haben Sie sich an die nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Weisung auch von diesen bestätigt, müssen Sie sie ausführen, sind aber von der Haftung befreit (Remonstrationspflicht). (Korrekturhinweis: auch andere richtige Beschreibungen sind zu werten.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Die Remonstration (§ 36 BeamtStG) regelt, was ein Beamter tun muss, wenn er Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer dienstlichen Weisung hat – sie ist zugleich Pflicht und Schutzmechanismus. Sie verläuft in drei Stufen. Stufe 1: Der Beamte muss seine Bedenken unverzüglich bei der/dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend machen; bleibt diese/dieser bei der Anordnung, wendet er sich an die nächsthöhere Vorgesetzte. Stufe 2: Bestätigt auch die höhere Ebene die Weisung, muss der Beamte sie ausführen – er ist dann jedoch von der persönlichen Verantwortung/Haftung befreit (die Verantwortung geht auf den anordnenden Vorgesetzten über). Stufe 3: Eine Ausnahme gilt, wenn das verlangte Verhalten strafbar oder ordnungswidrig ist oder die Menschenwürde verletzt – dann darf der Beamte die Weisung nicht ausführen. Die Doppelfunktion: Die Remonstration schützt einerseits die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und andererseits den Beamten selbst vor Haftung. Beispiel: Verlangt die Schulleitung eine aus Sicht der Lehrkraft rechtswidrige Datenweitergabe, muss die Lehrkraft remonstrieren; wird die Weisung bestätigt, führt sie aus – haftet aber nicht; wäre die Handlung strafbar, muss sie sie verweigern.

MERKE • PRÜFUNGSTIPP

3 Stufen: (1) Bedenken erheben/eskalieren, (2) ausführen + haftungsfrei, (3) niemals bei Strafbarkeit/Menschenwürde. § 36 BeamtStG.

Aufgabe 4.3 (SB4 S. 15-16 • 6 P)

FRAGE

Erklären Sie, was unter Schulentwicklung zu verstehen ist.

MUSTERLÖSUNG

Schulentwicklung besteht aus den drei Säulen Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Unterrichtsentwicklung. Es handelt sich um einen Prozess, bei dem alle Beteiligten, die in irgendeiner Weise mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag befasst sind, einbezogen werden sollten. Schulentwicklung ist ein lebendiger Prozess, der immer wieder neu hinterfragt werden sollte, und soll vor allem der Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler dienen. (Korrekturhinweis: auch andere richtige Erklärungen sind zu werten.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Schulentwicklung ist der planvolle, dauerhafte Prozess der Weiterentwicklung einer einzelnen Schule. Nach Hans-Günter Rolff ruht sie auf drei Säulen, die zusammenwirken: Personalentwicklung (Qualifizierung, Fortbildung und Führung des Kollegiums), Organisationsentwicklung (Weiterentwicklung der schulischen Strukturen, Abläufe und der Zusammenarbeit) und Unterrichtsentwicklung (Verbesserung der Qualität des Unterrichts – das eigentliche Kerngeschäft der Schule). Wichtig ist der Prozesscharakter: Schulentwicklung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein lebendiger, immer wieder neu zu hinterfragender Vorgang, in den möglichst alle am Bildungs- und Erziehungsauftrag Beteiligten einbezogen werden. Ihr oberstes Ziel ist die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Beispiel: Eine Schule führt neue Feedbackmethoden ein (Unterrichtsentwicklung), schult dafür das Kollegium (Personalentwicklung) und passt Stundenpläne/Teamstrukturen an (Organisationsentwicklung).

MERKE · PRÜFUNGSTIPP

Drei Säulen nach Rolff: Personal-, Organisations-, Unterrichtsentwicklung – als Prozess, für die Lernentwicklung der SuS.

Aufgabe 5 · SB5 Berufliche Bildung im internationalen Vergleich · 24 Punkte

Aufgabe 5.1 (SB5 S. 38 · 12 P)

FRAGE

Berufsausbildung kann in unterschiedlichen Modellen erfolgen. Nennen Sie drei der Modelle beruflicher Bildung (3 Punkte), führen Sie je einen Vorteil oder Nachteil auf (6 Punkte) und nennen Sie je eine Region, in der das jeweilige Modell vorzufinden ist (3 Punkte).

MUSTERLÖSUNG

- Informelles Modell – Vorteil: hohe Aufnahmefähigkeit in ärmeren Ländern; Nachteil: enge funktionsbezogene Qualifizierung, keine fachtheoretischen/allgemeinbildenden Elemente; Region: afrikanische, asiatische, lateinamerikanische Länder.
- Marktmodell – Vorteil: spezialisierte Berufsbildung, Praxisbezug, kostensparend für öffentliche Haushalte; Nachteil: sehr betriebspezifische Qualifikation (Wechsel zwischen Unternehmen schwierig, höhere Abhängigkeit vom Arbeitgeber); Region: Japan, USA, Großbritannien.
- Kooperatives/Duales Modell – Vorteil: Praxisbezug, kostensparender für öffentliche Haushalte; Nachteil: enge und frühe Spezialisierung der Lehrlinge, häufig rasche Erschöpfung des Betriebsbedarfs; Region: Deutschland, Schweiz, Österreich.
- Schulmodell – Vorteil: breite Grundausbildung, weniger Abhängigkeit vom spezifischen Arbeitgeber; Nachteil: Politik reagiert zu langsam auf Bedarfe der Wirtschaft; Region: Frankreich, Italien. (Drei Modelle genügen; je Nennung 1 P [max. 3], je Vor-/Nachteil 2 P [max. 6], je Region 1 P [max. 3].)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

International lässt sich berufliche Bildung in vier Grundmodellen ordnen, die sich vor allem in der Rolle des Staates und im Verhältnis von Betrieb und Schule unterscheiden. Informelles Modell: Qualifizierung „on the job“ ohne formale Struktur; Vorteil = hohe Aufnahmefähigkeit gerade in ärmeren Ländern, Nachteil = enge, funktionsbezogene Qualifizierung ohne Fachtheorie/Allgemeinbildung; verbreitet in afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern. Marktmodell: rein betriebliche Ausbildung nach Bedarf; Vorteil = praxisnah, spezialisiert, kostensparend für den Staat, Nachteil = sehr betriebspezifisch, daher erschwelter Wechsel und höhere Abhängigkeit vom Arbeitgeber; typisch für Japan, USA, Großbritannien. Kooperatives/Duales Modell: geregelte Zusammenarbeit von Betrieb und Berufsschule; Vorteil = Praxisbezug und Entlastung öffentlicher Haushalte, Nachteil = frühe/enge Spezialisierung, Betriebsbedarf rasch erschöpft; typisch für Deutschland, Schweiz, Österreich. Schulmodell: überwiegend schulische Ausbildung; Vorteil = breite Grundausbildung und geringere Abhängigkeit vom einzelnen Arbeitgeber, Nachteil = die Politik reagiert oft zu langsam auf den Bedarf der Wirtschaft; typisch für Frankreich, Italien. In der Klausur: drei Modelle nennen, je einen Vor- oder Nachteil und je eine Region.

MERKE · PRÜFUNGSTIPP

Informell / Markt / Kooperativ (dual) / Schule – unterschieden nach der Rolle des Staates. Je Modell: 1 Nennung + 1 Vor-/Nachteil + 1 Region.

Aufgabe 5.2 (SB5 S. 16 · 5 P)

FRAGE

Beschreiben Sie, was unter Diversitätskompetenz zu verstehen ist.

MUSTERLÖSUNG

Die Diversitätskompetenz bezeichnet die Fähigkeit zur Decodierung der strukturellen Mechanismen, mit denen andere und wir selbst uns unsere Wirklichkeit in durchaus ähnlicher Weise konstruieren. (Korrekturhinweis: auch andere richtige Beschreibungen sind zu werten.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Diversitätskompetenz bezeichnet die Fähigkeit zur „Decodierung der strukturellen Mechanismen, mit denen andere und wir selbst uns unsere Wirklichkeit in durchaus ähnlicher Weise konstruieren“. Verständlich gesagt: Es ist die Fähigkeit zu erkennen, dass jeder Mensch – auch man selbst – seine Sicht auf die Welt aktiv konstruiert, und zwar nach vergleichbaren inneren Mustern. Der Begriff geht damit über die klassische „interkulturelle Handlungskompetenz“ hinaus: Es geht nicht nur darum, mit „fremden“ Kulturen umzugehen, sondern die eigenen Konstruktionsprozesse zu durchschauen. Man kann Diversitätskompetenz deshalb als eine Art angewandte Erkenntnistheorie verstehen. Beispiel: Wer diversitätskompetent ist, erkennt, dass ein Missverständnis im Team nicht daran liegt, dass die andere Person „falsch“ denkt, sondern dass beide ihre Wirklichkeit unterschiedlich konstruieren.

MERKE · PRÜFUNGSTIPP

Fähigkeit, die (auch eigenen) Mechanismen der Wirklichkeitskonstruktion zu decodieren – mehr als interkulturelle Kompetenz, eher angewandte Erkenntnistheorie.

Aufgabe 5.3 (SB5 S. 13-19 · 7 P)

FRAGE

Begründen Sie, warum die Diversitätskompetenz für eine internationale Zusammenarbeit wichtig ist.

MUSTERLÖSUNG

Durch die Diversitätskompetenz ist es möglich, kulturelle Eigenarten zu reflektieren und verstärkt unterschiedliche Deutungen in den Blick zu nehmen. Es wird ein kommunikationstheoretischer Blick eingenommen, sodass das Handeln des Gegenübers aus einem anderen Licht betrachtet werden kann. Ein diversitätskompetenter Mensch ermöglicht dem Gegenüber Einblicke in die eigenen Denk- und Handlungsmuster und reflektiert diese. So können Missverständnisse geklärt oder vermieden werden. (Korrekturhinweis: auch andere richtige Begründungen sind zu werten.)

AUSFÜHRLICH ERKLÄRT

Für internationale Zusammenarbeit ist Diversitätskompetenz deshalb wichtig, weil sie den Blick von „richtig/falsch“ auf „unterschiedliche Deutungen“ verschiebt. Sie ermöglicht es, kulturelle Eigenarten (auch die eigenen) zu reflektieren und das Handeln des Gegenübers aus einer anderen Perspektive zu betrachten – man nimmt einen kommunikationstheoretischen Blick ein. Eine diversitätskompetente Person gewährt dem Gegenüber Einblick in die eigenen Denk- und Handlungsmuster und reflektiert diese offen. Dadurch lassen sich Missverständnisse frühzeitig klären oder von vornherein vermeiden, und Zusammenarbeit über kulturelle Grenzen hinweg wird tragfähiger. Gerade in internationalen Projekten, in denen Menschen mit sehr unterschiedlichen Prägungen zusammenarbeiten, verhindert diese Haltung, dass fremdes Verhalten vorschnell abgewertet wird. Beispiel: In einem deutsch-internationalen Pflegeprojekt deutet ein Team unterschiedliches Nähe-Distanz-Verhalten nicht als Respektlosigkeit, sondern als kulturell geprägte Konstruktion – Konflikte werden so entschärft.

MERKE • PRÜFUNGSTIPP

Sie macht unterschiedliche Deutungen sichtbar und beugt Missverständnissen vor → tragfähige internationale Zusammenarbeit.